

1500933-20.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELSO EDUARDO PAIVA DE MATOS

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.CELSO EDUARDO PAIVA DE MATOS, qualificado nos autos (fl. 6), foi denunciado como incurso no art. 312, §1º, do Código Penal, porque, na ocasião descrita na denúncia, neste Município e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500933-20.2021.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500933-20.2021.8.26.0047 - 2021/001052

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELSO EDUARDO PAIVA DE MATOS

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.CELSO EDUARDO PAIVA DE MATOS, qualificado nos autos (fl. 6), foi denunciado como incurso no art. 312, §1º, do Código Penal, porque, na ocasião descrita na denúncia, neste Município e Comarca, supostamente, subtraiu, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionou a qualidade de funcionário público, duas peças de serpentina, acompanhadas das respectivas fiações, retiradas de dois bebedouros d'água, pertencentes ao Município de Assis (fls. 94/95).

Não houve proposta de acordo de não persecução penal, nem de suspensão condicional do processo (fl. 93)

A denúncia foi recebida (fls. 97/98), o réu citado (fl. 126), apresentou resposta à acusação (fls. 147/152).

Em instrução foi inquirida uma testemunha arrolada pela acusação e o réu interrogado (fl. 180).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação e do d. Defensor, pela fixação de regime inicial aberto (fl. 180).

É o relatório.

2.A materialidade restou demonstrada pelos documentos de fls. 48/50, bem como pelo auto de avaliação (fl. 15).

Na fase policial o acusado aduzido que foi funcionário temporário da Prefeitura Municipal, exercendo suas funções no Terminal Rodoviário de Assis/SP. Havia em referido local, dois bebedouros que ficavam no andar de cima do terminal, tais bebedouros estavam sem uso, pois estavam estragados. Perguntou a alguns funcionários sobre tais bebedouros e foi informado que referidos bebedouros iam para descarte, pois estavam estragados. Resolveu, por conta própria, pegar 20cm de cano de cobre de cada um dos bebedouros e os vendeu por R\$ 20,00. Então FRANCISCO indagou o interrogado a respeito de tais canos de cobre, o qual confessou que havia pegado e vendido, pois achava que tais bebedouros iam para descarte. Informa que pediu desculpa a FRANCISCO, dizendo que 'se pudesse devolver tais objetos, devolveria, mas como já havia vendido, isso não seria possível'. FRANCISCO informou a Prefeitura o que havia acontecido e o interrogado foi demitido. Está arrependido (fl. 6).

Em Juízo, o réu confessou aduzindo que era servidor público quando ocorreu o fato. Perguntou para outros funcionários sobre a destinação dos bebedouros, e eles disseram ao acusado que iriam para o descarte. Por acreditar que sua conduta seria insignificante, já que os bebedouros iriam para o descarte, o acusado furtou os materiais. FRANCISCO, funcionário responsável pelo terminal rodoviário, indagou o acusado sobre os objetos furtados, sendo que o interrogado confessou a prática do crime. Vendeu os materiais para comprar leite para o filho pequeno. Foi demitido. Atualmente, está desempregado, realizando trabalhos autônomos. Possui outros processos (fl. 180).

A testemunha Francisco asseverou que trabalha como administrador rodoviário. Na data dos fatos, havia dois bebedouros no banheiro masculino. Os bebedouros, naquela data, não estavam sendo utilizados, pois foi disponibilizado pela administração um bebedouro maior, com quatro torneiras. Declara que o acusado adentrou o banheiro masculino, que também era utilizado como vestuário pelos funcionários, e subtraiu os materiais dos dois bebedouros, danificando os aparelhos. Até hoje, os bebedouros estão inutilizados, pois a serpentina e os fios de cobre são soldados no motor e, segundo os técnicos, não há conserto. Na época dos fatos, os bebedouros seriam enviados para o terminal urbano, onde seriam utilizados, e estavam aguardando a retirada. Somente o depoente possui autorização sobre os materiais da Rodoviária e adverte aos funcionários sobre objetos que sejam inservíveis. Inclusive, o depoente precisa comunicar qualquer descarte de material ao órgão de controle, já que a Prefeitura realiza o controle de seu patrimônio. Afirma que todos os funcionários sabiam que os bebedouros iriam para o terminal urbano. Declara que o acusado era um funcionário temporário e não tinha autorização para retirar as peças dos bebedouros. Não sabe estipular o valor de um bebedouro (fl. 180).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, uma vez que a confissão encontra respaldo na prova oral sobredita. Dessa forma, mostrou-se configurado o fato imputado ao réu -peculato -, uma vez que se aproveitou da facilidade do cargo público que ocupava para se apropriar dos materiais pertencentes à Prefeitura Municipal de Assis/SP e vendê-los.

Nunca é demais lembrar que o peculato é crime de dano não só patrimonial como ao dever de fidelidade para com a Administração Pública, consumando-se com a apropriação ou desvio, seja pela diminuição efetiva do patrimônio da administração, seja pela falta de acréscimo ou aumento devido.

Aliás, o delito de peculato-apropriação consuma-se quando o funcionário público, em razão do cargo que ocupa, inverte o título da posse, agindo como se fosse dono do objeto material, retendo-o, alienando-o, etc., não sendo exigível que o agente ou

terceiro obtenha vantagem com a prática do delito.

A conduta do réu desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se tornar antijurídica uma conduta que é notoriamente ilícita, incentivando a prática delituosa (cf. STF, HC nº 107733, rel. Min. Luiz Fux), mormente se for considerado que a conduta do acusado inutilizou os dois bebedouros, além do prejuízo referente ao valor das peças subtraídas.

2.1.0 acusado possui maus antecedentes (ação penal nº 000764-15.2018.8.26.0047 - execução nº 000845-56.2021.8.26.0047 - cf. certidões e F.A. fls. 78/87).

Logo, fixa-se a pena 1/6 acima do mínimo legal.

Não há agravantes e, em razão da confissão, torno a reprimenda ao mínimo legal, tornando-a definitiva à míngua de circunstâncias modificadoras.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório e condeno CELSO EDUARDO PAIVA MATOS, como incurso no art. 312, §1º, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, que deve cumprir inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Os maus antecedentes desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Concede-se o direito de recorrer em liberdade.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Assis, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA